Derecho Procesal

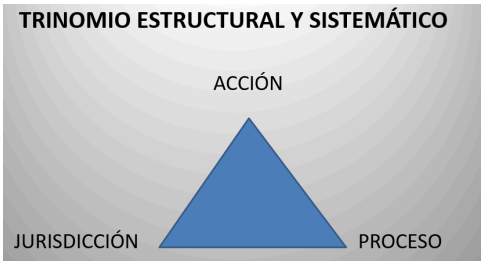
El **Derecho Procesal** es la rama de las ciencias jurídicas que estudia la organización de la justicia y el procedimiento de los juicios. Es decir el Derecho Procesal es el que regula la actividad jurisdiccional (actividad en tribunales) del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende:

- La organización del Poder Judicial.
- La determinación de la competencia de los funcionarios que la integran.
- La actuación del Juez y de las partes en la substanciación (Tramitación de un juicio hasta que está listo para sentencia) del proceso.

Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso por cuyo medio el estado, ejercitando la función jurisdiccional, declara, asegura y realiza el derecho.
Concepto íntegro: es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado para la aplicación de leyes de fondo y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que la integran, la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso.

Las **normas procesales** establecen los medios efectivos para hacer valer los derechos y obligaciones que consagran las leyes de fondo que regulan la convivencia social. Se distinguen:

1. Normas orgánicas o de fondo: refieren a la organización y estructura de los tribunales.
2. Normas procedimentales o de forma: regulan el procedimiento, se refieren a cómo se aplican las leyes.



Acción
Potestad que se tiene frente al Estado para obtener la actividad jurisdiccional.
Fuente: derecho de fondo (Código Civil y Comercial, Penal y de Minería).
Se ejercita a través de la demanda.

Jurisdicción
Facultad de <<decir>> o declarar el derecho, aplicarlo al caso concreto y hacerlo cumplir (competencia).
Fuente: Constitución Nacional y Constitución Provincial.
Corresponde a los jueces.

Proceso
Secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado.
Conjunto de actos (Actos procesales) recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo a reglas preestablecidas, que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto (parte) o sujetos, ajenos al órgano (Juez), que han

requerido la intervención de este en un caso concreto, así como a conducta del sujeto o sujetos, también extraños al órgano, frente a quienes se ha requerido es intervención.
Fuente: Códigos Procesales de Provincia y Nación.
Diferencia con procedimiento.

Debido proceso: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

Caracteres del derecho procesal

- Derecho Público: intervención del Estado (órgano jurisdiccional).
- Instrumental: medio para un fin.
- Autónomo: independiente del derecho de fondo. (Códigos Procesales)
- Unidad: Principios procesales comunes.

Fuentes del derecho procesal:

- Ley:
    - Constitución Nacional y Provincial.
    - Tratados Internacionales.
    - Códigos procesales y leyes procesales.
- Costumbre, Jurisprudencia y Doctrina (no son fuentes relevantes)

Principios procesales:

- Dispositivo
- Preclusión
- Contradicción
- Economía Procesal
- Legalidad de las formas
- Publicidad

Las **normas** que componen el Derecho Procesal pueden clasificarse en:
PROCEDIMENTALES: regulan la actividad jurisdiccional:

- Código Procesal de la Nación
- Código Procesal de Tucumán

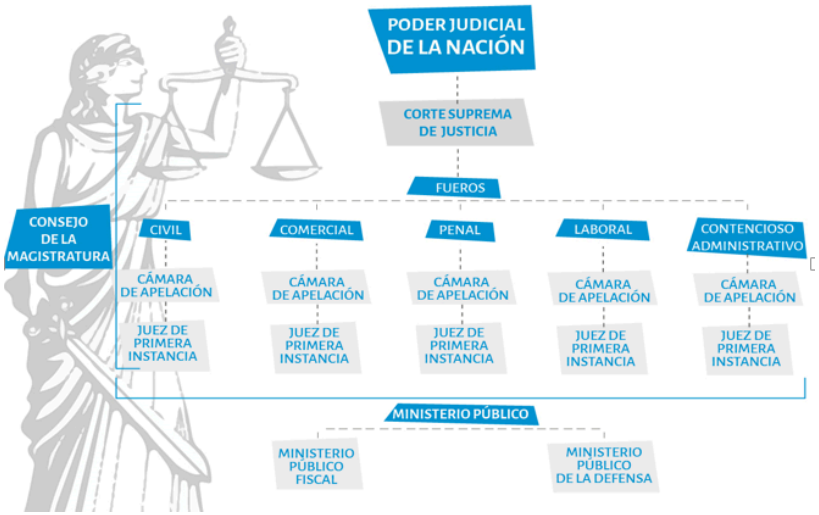
ORGÁNICAS: regulan lo referente a la organización del Poder Judicial:

- Nación: Dto. Ley 1285/58 + Modificaciones.
- Provincia: Ley 6238 + Modificaciones.

Organización de la Justicia:
El sistema de justicia de la República Argentina está compuesto por el Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de cada una de las provincias. Integran también el sistema de justicia argentino el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura.

Poder Judicial de la Nación:

- Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Cámaras de apelacion.
- Juzgados de primera instancia.



Justicia de Tucuman:

- Corte Suprema.
- Cámaras de apelación.
- Juzgados de primera instancia.

Ministerio público
Se trata de un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la Nación. Es un órgano bicéfalo constituido por:

- **Ministerio público de Defensa:** Tiene a su cargo la representación y defensa de pobres y ausentes, proveyéndoles defensa pública y asistencia legal requerida, no sólo a las personas de bajos ingresos, sino también a aquellas que se niegan a tener un abogado particular.
- **Ministerio publico Fiscal:** Tiene como función actuar ante los jueces durante todo el procedimiento judicial, planteando acciones pertinentes y los recursos. En materia penal, les corresponde instar la acción penal pública.

Consejo de la Magistratura: Tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial pero no ejerce funciones del Poder judicial. Es un órgano colegiado, representativo de diversos sectores del poder público.

Proceso civil (ordinario) - Código Procesal Civil de Tucuman.

1. Mediación Obligatoria: La mediación es un mecanismo alternativo para resolver conflictos, buscando una solución integral sin llegar al ámbito judicial. Es requisito previo a la demanda en ciertos casos.

2. Demanda: La demanda debe presentarse ante un juez por escrito, cumpliendo los siguientes requisitos:

- Datos de las partes: Nombre, domicilio y condiciones personales del demandante y del demandado.
- Objeto: Designación clara y precisa del objeto de la demanda.
- Fundamento: Relato de los hechos y derechos en los que se apoya.
- Petición: Formulada en términos claros y concretos.
- Documentación:
    - Acta que acredite la conclusión de la mediación obligatoria (si corresponde).
    - Prueba documental que fundamente la demanda.

3. Excepciones: Las defensas previas pueden plantearse antes o junto con la contestación de la demanda. Ejemplos: incompetencia, falta de legitimación, cosa juzgada, transacción, entre otras.

4. Contestación de la Demanda: Debe realizarse dentro de los 15 días corridos desde el traslado de la demanda. Requisitos:

- Mismos contenidos que la demanda.
- Negación o confesión de los hechos.
- Invocación de derechos y aportación de prueba documental.
- Posibilidad de reconvención (traslado al demandante por 15 días).

5. **Primera Audiencia:**

- Las partes comparecen ante el juez, quien debe intentar la conciliación.
- Se abre un plazo de 10 días para ofrecer pruebas no presentadas con la demanda o su contestación.
- Resolución de incidentes y nulidades.
- Producción de pruebas (se permite videoconferencia en ciertos casos).

6. Prueba: Las decisiones judiciales deben basarse en pruebas regular y oportunamente incorporadas al proceso. Carga de la prueba: Corresponde al que alega, salvo que una parte esté en mejor posición para probar.

Medios de prueba:

- Documental.
- Declaración de parte.
- Testigos.
- Pericial (cuando se requieren conocimientos técnicos o científicos).
- Reconocimientos, inspecciones e informes.

7. Segunda Audiencia: El juez debe promover la conciliación y buscar resolver el conflicto.

Se producen pruebas confesionales, testimoniales y periciales pendientes. Se determinan las pautas para concluir la producción de prueba faltante.

8. Alegatos: Los alegatos son orales y se realizan en la segunda audiencia.

Cada parte dispone de 15 minutos, ampliables según el caso.

9. Sentencia: El juez debe:

- Resolver el caso basándose en las pruebas y la sana crítica.
- Fundar la decisión en normas legales aplicables y respetar el principio de congruencia.

- Emitir una resolución que no tenga carácter general.
- Tomar medidas de mejor proveer si es necesario.

Las partes pueden recurrir resoluciones que les causen agravios.

10. Recursos:

Recursos Judiciales en Tucumán

- Aclaratoria: Para aclarar conceptos o suplir omisiones en una resolución.
- Revocatoria: Modificar resoluciones simples.
- Apelación: Para que un tribunal superior revise la sentencia.
- Queja: Contra denegación de apelaciones.
- Casación: Recurso extraordinario provincial ante la Corte Suprema de Tucumán.
- **Extraordinario Federal:**
    - Inaplicabilidad de la ley: Evita contradicciones jurisprudenciales en cámaras.
    - Inconstitucionalidad: Resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
    - Per Saltum: Remisión directa de primera instancia a la Corte Federal por casos de gravedad notoria.

Amparo

Se garantiza la acción de amparo como un recurso rápido para proteger derechos y garantías constitucionales cuando no exista otro medio más adecuado. Puede usarse contra actos u omisiones de autoridades o particulares que afecten derechos de forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad. También ampara contra discriminación, derechos ambientales, de consumidores y usuarios, entre otros derechos colectivos.

Permite acceder y corregir datos personales en registros públicos o privados. Además, protege la libertad física mediante el hábeas corpus, incluso bajo estado de sitio.